

1500476-41.2019.8.26.0052

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... 947), ambas pela prática do crime de roubo majorado (GR2, condenação imposta pela 13ª Vara Criminal local, fatos datados de 06/06/2006 - fls. 939, 944 e 947/948 e GR4, condenação imposta pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, fatos datados de 09/11/2018 - fls. 939 e 947).

Assim, diante de tal circunstância (maus antecedentes do réu), aumento a pena base em 1/6 (um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500476-41.2019.8.26.0052 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500476-41.2019.8.26.0052

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2029849/2019 -

DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-E, 47/2019 - DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-E, 1114/2019 -

DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-E

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cícero Eduardo da Silva Júnior e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

EDICARLOS ALVES VIANA, apelidado de "Edinho" e CÍCERO EDUARDO DA SILVA JÚNIOR, conhecido como "Júnior", "J" ou ainda "JJ", qualificados nos autos, foram pronunciados pela prática da conduta prevista no artigo 121, §2º, incisos III, IV e V do Código Penal, conforme decisão de pronúncia de fls. 820/832, porque, segundo a acusação, no período compreendido entre depois das 15 horas do dia 28 de janeiro de 2019 e antes das 14 horas do dia 30 de janeiro de 2019, em local ignorado, mas com desdobramentos na Estrada da Barrocada, altura do nº 1502, Tremembé, Zona Norte desta Capital, agindo em concurso e dividindo os serviços de execução do delito, mediante meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a

impunidade e a vantagem de crime anterior, mataram Ricardo Gomes Silva, que atendia pelas alcunhas "Papão" e "Fantasma", ao nele provocar os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 479/485, os quais causaram o óbito do ofendido.

Submetidos os réus Edicarlos e Cícero a julgamento nesta data, os Senhores Jurados, reconheceram, por maioria de votos (art. 489 do CPP), a materialidade do fato e o nexo causal entre as lesões e o resultado morte, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito da série única referente aos dois réus. Em seguida, reconheceram a autoria dos fatos pelos réus, respondendo de forma positiva ao segundo quesito da série de ambos os réus. Ato contínuo, responderam "não" ao quesito relativo à absolvição dos réus. Por fim, reconheceram as qualificadoras do emprego de meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do crime ter sido cometido para assegurar a impunidade e a vantagem de crime anterior.

Destarte, reconheceu o Colendo Conselho de Sentença que os réus Edicarlos e Cícero cometeram o crime de homicídio consumado com três qualificadoras.

Passo, portanto, a dosar a pena dos réus, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Réu Edicarlos

De início, percebe-se, consoante FA de fls. 928/942 e certidão de fls. 944/951, que o réu é reincidente específico (condenado, definitivamente, em 15/09/2008, por homicídio qualificado consumado, cometido em 25/02/2006, pela 5ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo - GR1, inexistindo notícia do cumprimento da pena - fls. 937/939 e 948); circunstância que será sopesada na segunda fase de aplicação da pena.

No que tange à primeira fase de aplicação da reprimenda, nota-se que ele possui outras duas condenações definitivas (trânsito em julgado em 06/12/2011 - fls. 947/948 e 22/02/2021 - fls. 947), ambas pela prática do crime de roubo majorado (GR2, condenação imposta pela 13ª Vara Criminal local, fatos datados de 06/06/2006 - fls. 939, 944 e 947/948 e GR4, condenação imposta pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, fatos datados de 09/11/2018 - fls. 939 e 947).

Assim, diante de tal circunstância (maus antecedentes do réu), aumento a pena base em 1/6 (um sexto), que alcança 14 (catorze) anos de reclusão.

Ainda, no que tange à segunda fase de dosimetria da pena, presentes as agravantes descritas no artigo 61, inciso II, c e d, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio cruel, tal qual reconhecido pelos Senhores Jurados. Nesse aspecto, salienta-se que a qualificadora descrita no inciso V do parágrafo 2º do artigo 121 do CP foi utilizada para qualificar o delito, ao passo que as agravantes referidas foram utilizadas na segunda fase de aplicação da reprimenda; inexistindo, portando, bis in idem.

No mais, presente também a agravante da reincidência do réu (agravante descrita no artigo 61, I, do CP), já referida. Assim, diante da presença de três agravantes, aumento a pena em 1/3 (um terço), que atinge 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Por fim, quanto à última fase prevista no artigo 68 do Código Penal, nota-se que não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Réu Cícero

Na primeira fase de aplicação da reprimenda, nota-se que o acusado é primário,

consoante folha de antecedentes de fls. 943. Assim, inexistindo motivo para elevação da pena-base, fixo-a em 12 (doze) anos de reclusão.

No que tange à segunda fase de dosimetria da pena, presentes as agravantes descritas no artigo 61, inciso II, c e d, do Código Penal, na medida em que o delito foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio cruel, como reconhecido pelos Senhores Jurados. Como já exposto, salienta-se que a qualificadora descrita no inciso V do parágrafo 2º do artigo 121 do CP foi utilizada para qualificar o delito, ao passo que as agravantes referidas foram utilizadas na segunda fase de aplicação da reprimenda; inexistindo, portando, bis in idem. Assim, aumento a pena em 1/5 (um quinto), que atinge 14 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Por fim, quanto à última fase prevista no artigo 68 do Código Penal, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Considerando o montante das penas impostas (superiores a oito anos de reclusão), a hediondez do delito e os maus antecedentes e a reincidência do réu Edicarlos (FA de fls. 928/942 e certidão de fls. 944/951), os réus cumprirão suas penas no regime inicialmente fechado.

Para fins do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que os acusados foram presos em 05 de outubro de 2020 (fls. 540 e 545); não possuindo, assim, o requisito objetivo-temporal para a progressão no regime, assim como não há demonstração inequívoca de bom comportamento carcerário.

Além disso, diante da reprimenda aplicada e da natureza do crime (doloso contra a vida), não há que se cogitar na aplicação dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Ante o exposto, considerando o veredito dos jurados:

a) CONDENO o réu EDICARLOS ALVES VIANA, apelidado de “Edinho”, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos III, IV e V, do Código Penal;

b) CONDENO o réu CÍCERO EDUARDO DA SILVA JÚNIOR, conhecido como “Júnior”, “J” ou ainda “JJ”, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 14 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos III, IV e V, do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva dos réus, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a decisão condenatória ora proferida, com imposição de elevada reprimenda, bem assim para garantir a ordem pública, em razão do grave delito por eles cometido e dos péssimos antecedentes criminais do réu Edicarlos, de tal modo que lhes denego o benefício de apelar em liberdade.

Transitada esta em julgado, lancem os nomes dos sentenciados Edicarlos e Cícero no rol dos culpados e oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei; consignando-se que, nesta oportunidade, concedo aos réus os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, às 02h17min; saindo os presentes intimados.

P. R. I. C.

São Paulo, 08 de julho de 2022.

FERNANDA SALVADOR VEIGA
Juíza de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA